



גליון 285

השיעור השבועי מסודר ועט"ר מרן  
הראש"ל רבי דוד יוסף שליט"א  
מיום א' כ"ו טבת תשפ"ה

השיעור מתקיים  
בכל יום ראשון בשעה 20:00  
בבית המדרש 'יחזו דעת' רחוב אנסי 1 ירושלים  
עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

## פרשת בא

### דוגמאות מצויות באמירה לגוי במלאכה דרבנן (ג)

**נושאי השיעור:** לומר לגוי להדליק את המזגן או רדיאטור | מלאכת בונה בהדלקת החשמל | פתיחת דלת במלון על ידי גוי | שבות דשבות במקום צורך גדול | אור שנדלק באופן אוטומטי | פסיק רישיה דלא ניהא ליה בדרבנן ובדאורייתא | שימוש במעלית שבת | עלייה במעלית כשגוי מפעיל אותה | טלטול מסמכים בשבת במקום שאין בו עירוב | רשות הרבים בזמן הזה

### א. הדלקת מזגן בשבת היא איסור מדרבנן

נמשיך את הנושא שדיברנו עליו בשבוע שעבר, בעניין ההיתר שפסק מרן השלחן ערוך (סימן טז סעיף ה) לומר לגוי לעשות דבר שאסור מדרבנן, כשמדובר בצורך מצווה או צורך גדול או במקום חולי. ואתן היום כמה דוגמאות מצויות.

הנה כיום יותר ויותר משתמשים במזגן לחימום, מאידך פחות משתמשים בתנורים שיש בהם אש, או תנורי גז או נפט. הדברים האלו פסו מן העולם. רוב העולם משתמש בהסקה של רדיאטורים או במזגנים. ברדיאטור יש איסור לומר לגוי להדליק באופן רגיל, אלא אם כן במקום חולי ממש, מפני שחימום צינורות הרדיאטור בא באמצעות בישול, ויש כאן מלאכה דאורייתא. אבל לגבי מזגן חשמלי, אמנם יש מחלוקת אם האיסור להפעיל מזגן בשבת לישראל הוא איסור דאורייתא או דרבנן. שהנה כשהמציאו את החשמל היו רק מנורות של חשמל, ובזמנו המנורה הייתה מתחממת, היה בה חוט שמאיר שנעשה חם כמו אש. ובשעתו דנו הפוסקים, וכמעט כולם פסקו שהדלקת חשמל בשבת יש בה איסור דאורייתא של מלאכת מבעיר. אולם לאור זאת יש לנו ללמוד שבמוצרי חשמל שאין בהם מנורה שיש בה חוט להט, כגון מקרר חשמלי או מזגן וכיו"ב, שהפעולה שלהם היא על ידי

מנוע, מצד אחד אין בה חוט להט, אבל מצד שני יש כאן יצירת זרם חשמלי, מוליד זרם חשמלי חדש. בכל זאת כתבו כמה פוסקים שזה נקרא איסור דרבנן בלבד.

### ב. לומר לגוי להדליק את המזגן במקום צורך גדול

לכן אם יש מצב שיש צורך גדול בלי מזגן, למשל פה בארץ ישראל בימי

יום ליום יביע אומר ולילה לילה יחזו דעת

## השיעור השבועי

מאת מרן הראשון לציון  
ונשיא בית הדין הגדול רבי  
**דוד יוסף שליט"א**

**מתקיים בכל יום ראשון בשעה 20:00**  
**בבית הכנסת 'יחזו דעת' הר - נוף ירושלים ת"ו**

השיעור מועבר בשידור חי  
ברדיו 'קול ברמה'  
FM 92.1 104.3 105.7  
ניתן לקבל את העלון  
office@ydaat.co.il  
058.395.3778

**חדש** ניתן להאזין לכל שיעורי מרן הראשון לציון שליט"א בקול הלשון  
073.371.8169 במספר הייעודי:  
לצפייה בשיעור << http://ydaat.co.il

### ד. שיטת החזון איש שהדלקת חשמל אסורה משום בונה

הנושא הזה תלוי במחלוקת נוספת. הנה החזון איש (מועד סימן נ' אות ט) סובר שבכל מצב של הפעלת חשמל, גם כשאין מנורה שיש בה חוט שמתלהט, יש בזה משום מלאכת בונה. החזון איש מסביר את הסוגיות ואת הראשונים בדרך

מסוימת. ולפי ההסבר שלו יש בכל פעולה של יצירת זרם חשמלי משום מלאכת בונה. וממילא כשמכבה את החשמל זה נקרא מלאכה דאורייתא של סותר.

בזמנו, כשהחזון איש חידש את החידוש שלו, הגאון הרב שלום זלמן אויערבך חלק עליו, ושלח לו בכתב לנמק למה הראיות לדעתו הן לא ראיות. והחזון איש השיב לו בכמה מכתבים. כל ההתכתבות הזאת נדפסה בשו"ת מנחת שלמה חלק א' (סימן יא) באריכות גדולה מאוד. בעזרת השם בספר שלי על מלאכת בונה - שאני מקווה שיצא עוד השנה - הבאתי את השיטות והסברתי בקצרה את הראיות של החזון איש, ומה שענה על כך הגאון הרב שלמה זלמן אויערבך. בכל אופן, מדברי כמעט כל הפוסקים בדורות האחרונים אנחנו רואים שהם לא חששו לחזון איש. אכן ישנם כמה מגדולי ישראל שכן חששו לשיטת החזון איש, כהגאון הרב יוסף שלום אלישיב זצוק"ל והגאון רבי חיים קניבסקי זצוק"ל. כמו כן כתב הגאון הרב בן ציון אבא שאול זצוק"ל (שו"ת אור לציון ח"ב פרק מה הערות א-ג) ועוד. אבל רובא דרובא מהפוסקים, מעצם הדבר שהם דיברו רק על הבערה ולא הזכירו מילה אחת על בונה, כנראה שהם לא מסכימים לזה. וכך כותב ביביע אומר (ח"א חא"מ סימן יט אות ח). וכנראה שהם למדו את הסוגיות באופן אחר, והם סוברים שבאמת הולדת זרם חשמלי זה רק מדרבנן.

### ה. ניצוצות של אש בהפעלת המזגן

לאור כל האמור, בשו"ת יביע אומר (ח"א חא"מ סימן לז) דן על הפעלת מזגן בשבת. ובתשובה שלו הוא דן על זמנו שכשהיו מפעילים את המזגן, היו יוצאים כמו ניצוצות של אש. והוא דן אם הניצוצות הללו יש בזה דאורייתא או לא. ומסיק, שאין בזה איסור דאורייתא. לכן מותר לומר לגוי במקום צער גדול להדליק את המזגן. וכמו כן כתב גם בשו"ת מנחת יצחק (ח"ב סימן ז אות ג, וחלק י סימן כט ד"ה וכל זה).

### ו. פתיחת דלת במלון על ידי גוי

דוגמא נוספת: כיום בבתי מלון בכל העולם, יש דלת שפותחים אותה על ידי כרטיס דיגיטלי. מכניסים כרטיס ונסגר מעגל חשמלי שמשחרר את הדלת. בארץ ישראל, ב"ה, בכל בית מלון שיש לו כשרות - עושים מפתח מיוחד לשבת שאפשר לפתוח באופן רגיל. אבל בחוץ לארץ לא תמצאו היום אפילו מלון אחד שעדיין פותחים בו את הדלת עם מפתח רגיל, מלבד כמה בתי מלון של יהודים שומרי מצוות, שגם מתארחים שם יהודים שומרי מצוות. והנה יהודי המתארח במקום כזה בשבת, כיצד עליו לנהוג לגבי פתיחת הדלת בשבת. האם מותר לומר לגוי לפתוח את הדלת. וגם בזה צריך לומר, שכיון שאין שום פעולה חשמלית שמוציאה אש, אין פה חוט המתלהט, זו רק פעולה דיגיטלית של יצירת זרם קלוש של חשמל, לכן אם יש צורך להיכנס לחדר, מותר לומר לגוי לפתוח את הדלת.

### ז. כיצד להימנע מאמירה לגוי בבתי מלון

כיום ישנה אפשרות אחרת כדי להימנע מאמירה לגוי. כשאני נמצא במלון בשבת, אני מכניס קצת נייר טישו בלשונית של הדלת, ואז הדלת לא נסגרת. ואני שם פתק על הדלת: 'נא לא להפריע', ואז אף אחד לא נכנס לחדר כל השבת. ולא צריך לבקש מגוי לפתוח. אבל פעם הייתי באיזה בית מלון ועשיתי כך, וכשבאתי בלילה אני רואה שכנראה מישוהו ראה שהדלת לא סגורה לגמרי, הוציא את הנייר וסגר את הדלת. במצב כזה מותר לומר לגוי שיבוא עם כרטיס ויפתח לי את הדלת.

למעשה, ישנם בתי מלון בעולם שכבר מכירים את היהודים והגוי מגיע לפתוח עבורם את הדלת. לא היה מקום שבאתי, וביום שיש אמרתי להם שאני אבוא בלילה ואני צריך שיפתחו לי את הדלת, ולא הסכימו. באופן כללי, אני מעדיף לא לומר להם בשבת, ואני אומר להם מערב שבת, כי יותר טוב שהגוי יעשה מעצמו, למרות שהוא עושה מלאכה עבורי שבאופן כללי זה אסור (סימן רעו סעיף א). אבל גם בשבת דשבות במקום צורך גדול, כדאי לעשות את זה בלי אמירה מפורשת. ואני בא בערב שבת, ונותן להם כמה דולרים, וכשאני מגיע בשבת אני רק אומר להם את מספר החדר והגוי

עולה ופותח את הדלת.

### ח. הסרת המונע

לגבי פתיחת הדלת במלון יש סיבה נוספת להתיר אמירה לגוי. שהרי ההנאה ממלאכת הגוי היא לא מגוף המלאכה. הוא רק מסיר את המניעה. היהודי לא נהנה מגוף הדלת [ - הוא לא אוכל את הדלת...], אלא ההנאה היא רק בכך שכעת יכול להיכנס אל החדר.

אכן הגאון הרב משה פיינשטיין לא מסכים לחילוק הזה (שו"ת אגרות משה ח"ב חא"מ סימן עז). הוא כתב על מקום שיהודי הביא מפתח כדי לפתוח את בית הכנסת בשבת במקום שיש איסור טלטול דאורייתא, שאסור להיכנס לבית הכנסת. וצריך לבקש מגוי שיעשה זאת. ולכאורה גם במקרה הזה היהודי לא נהנה מגוף המלאכה. ובכל זאת הרב פיינשטיין החמיר בזה, רואים שהוא לא מתחשב בסברה הזאת. אבל באמת בהגיון יש פה איזה צד נוסף להקל.

### ט. כמה חשוב ללמוד הלכות

תראו כמה חשוב ללמוד הלכות! פעם הייתי באיזה מקום עם יהודי אחד שסיפר לכולם בצער גדול שהוא היה בבית מלון, והוא ניגש לקבלה בלילה ולקח את המפתח, את הכרטיס לחדר. והוא חשב שאסור להגיד לגוי שיפתח עבורו ומותר רק לרמוז, ולכן ישב ליד החדר שלו על הריצפה, על השטיח, והמתין כמה שעות עד שיבוא איזה גוי ושהוא ירמוז לו. והנה פתאום באה איזה גויה זקנה, והוא מיד ניגש אליה ואמר לה: תסלחי לי גבירתי, אני לא מצליח לפתוח את הדלת... והיא אמרה לו מה?! דבר כזה פשוט אתה לא יודע לעשות... בוא אני אראה לך, הכניסה את הכרטיס והדלת נפתחה. הוא בא להודות לה, אבל היא סגרה את הדלת, ואמרה לו יופי, עכשיו בא נראה אם אתה יודע לעשות זאת בעצמך... הוא לא ידע מה לעשות במצב כזה. [דרך אגב, אם הכרטיס הזה משמש רק לפתיחת הדלת גם הוא מוקצה ואכמ"ל].

וכאמור, הלכה למעשה, כמובן שעדיף כאמור לעשות באופן שהדלת לא תיסגר כלל. אבל יש הרבה אנשים שחוששים לעשות כך, יש להם חפצים יקרים בחדר וכיו"ב, לכן מותר מעיקר הדין לומר לגוי במפורש שיפתח עבורם את הדלת כי זו שבות דשבות במקום צורך גדול.

כמו כן יש בהרבה בתי מלון דלת אוטומטית שנפתחת. גם בארץ יש דבר כזה בהרבה מבני ציבור. אמנם בדרך כלל הם לא פעילים בשבתות, אבל בבתי חולים למשל, יש להם דלתות אוטומטיות. היום ב"ה רוב בתי החולים ובתי המלון בארץ, דואגים מראש לנטרל מערב שבת את הפעילות האוטומטית של הדלתות, והן נשארות פתוחות בכל מהלך השבת. או שלחילופין מאפשרים כניסה אחרת. אבל בחוץ לארץ, הדלתות הללו פועלות כך גם בשבתות, וכשמגיע למלון למשל והדלת נעולה, וכשמקריבים לדלת יש עין אלקטרונית שמזהה ואז הדלת נפתחת אוטומטית, ולאחר שנכנסים - הדלת נסגרת. גם בזה הפתרון הוא לבקש מגוי שילך לפניך.

### י. אור שכבה מחמת שהיהודי עזב את המקום

פעם הייתי בבית מלון והתעוררה לי שאלה אחרת. הרי אם אמרתי לגוי מערב שבת שיפתח עבורי את הדלת בשבת, וכשאני מגיע אני מנופף לו מבחוץ, והוא ניגש ופותח, והוא עומד ליד הדלת כדי שאכנס. ואני ציפיתי שהוא יעמוד שם עד שאני אכנס. ואז לאחר שאמשיך הלאה הוא יעזוב את הדלת. אבל מה שקרה הוא, שברגע שהגעתי לדלת - הוא הלך. והרי אם אני ילך הדלת תיסגר מחמת שהלכתי, הרי שאני גורם לסגירת הדלת, האם מותר לי להמשיך וללכת?

אותה שאלה התעוררה לי במקום אחר. יש הרבה מקומות בעולם היום שיש בחדר המדרגות מנורה שנדלקת אם מישוהו עובר שם. סיפרו לי אנשים בצרפת, שהיהודים התחננו לפני הגויים השכנים שלהם לעשות מנורה שתהיה דלוקה כל הזמן, אבל הם לא הסכימו. והם אומרים שזה לצרכי ביטחון מגנבים, כדי שידעו אם יש מישוהו בחדר המדרגות לפי אם המנורה דלוקה או לא. וכיצד יהיה מותר ליהודי להיכנס? על ידי גוי. ישנם יהודים שיש להם משרתות גויות, והוא קובע עם המשרתת שכשחוזר מבית הכנסת תמתי לו בכניסה לבנין ושתלך לפניו, והאור נדלק מחמתה. והנה כשהיא ממשיכה לדרכה, והיהודי נשאר בחדר המדרגות, הרי שכשיוצא האור מיד



## יא. פסיק רישיה ולא ימות

באמת, אם נתבונן טוב, זה מותר. זה נקרא פסיק רישיה דלא ניחא ליה בדרבנן. כבר הסברתי כמה פעמים מה זה פסיק רישיה: פירוש המילים "פסיק רישיה" זה תחתון את ראשו. "פסיק רישיה ולא ימות" - דהיינו אם אדם אומר אני חותך את הראש של התרנגול, ואני לא רוצה להרוג אותו, וכי יתכן שהוא לא ימות? כלומר שכשאדם בא לעשות מלאכה והוא לא מתכוון למלאכה אבל היא נעשתה, אומרת הגמרא (שבת ע"ה) מודה רבי שמעון בפסיק רישיה שזה אסור.

כלומר שבאמת אין לו שום כוונה על המלאכה, אבל היא בוודאי תעשה, למשל, יש מנורה שנדלקת במקרה בפתיחת הדלת. ואדם פותח את הדלת של המקרה כדי להוציא דבר מאכל שבתוך המקרה. המנורה לא מעניינת אותו, היא אולי עוזרת לו לראות מה שיש בפנים, אבל המטרה בפתיחת הדלת היא לא המנורה. זה פסיק רישיה, כיוון שבוודאי תידלק המנורה, וזה אסור.

## יב. פסיק רישיה אסור מהתורה

צריך לדעת, שפסיק רישיה זה אסור מהתורה, ויש לכך כמה ראיות מהגמרא ומהראשונים. הנה יש מחלוקת הערוך (ערוך סדר) והתוספות (שבת ק"ה ד"ה לא צריכא) על פסיק רישיה דלא ניחא ליה. שהערוך סבר שזה מותר, והתוספות סבורים שזה אסור מדרבנן. והלכה כדברי התוספות. ומשמע מדבריהם, שאם זה ניחא ליה - דהיינו שהאדם מעוניין בזה הרי שזה איסור דאורייתא.

וכך כתב רבנו אברהם בן הרמב"ם בתשובה (שו"ת צרכי אברהם סימן יט) נגד אחד שהיה בזמנו שרצה לומר שאיסור פסיק רישיה הוא מדרבנן, ורבינו אברהם השיב לו שזה לא נכון, ואסור מהתורה. [ - דרך אגב, בגוי זה יהיה מותר. יבואר בעז"ה באחד השיעורים הבאים].

## יג. לא איכפת לו אם החשמל ייכבה

אשר על כן, כאשר עברתי במקום שהדלת נפתחה על ידי הגוי, ואם אלך הדלת תיסגר בגללי, הרי לא איכפת לי מהדלת אם היא תיסגר או תיפתח, לא מעניין אותי בכלל, אני רציתי להיכנס. ברגע שנכנסתי זה כבר לא ענייני. כמו כן הוא הדין באור שבחדר המדרגות, שהגוי הלך לפניי והדליק את האור, ואחרי שאני אעלה האור יכבה, וכי איכפת לי שהאור יכבה או יישאר דולק? אם כן כיון שזה דבר שלא איכפת לי זה נקרא פסיק רישיה דלא ניחא ליה. ולא צריך שיהיה נגד זה, אלא עצם הדבר שלא איכפת לי זה נקרא לא ניחא ליה. כך כותב המשנה ברורה בביאור הלכה (סימן ע"ב סעיף י"ח ד"ה דלא) ויש לכך ראיות מהגמרא.

אמנם רוב הראשונים סוברים שעדיין זה אסור מדרבנן, וגם עצם כיבוי החשמל באור שבמדרגות הוא איסור דרבנן, כי זו מלאכה שאינה צריכה לגופה, ובחשמל שזו גחלת של מתכת, זה עוד יותר קל. לכן כיוון שזה פסיק רישיה, ולא מתכוון לכיבוי, ולא איכפת לו מהכיבוי, הרי שזה פסיק רישיה דרבנן במקום שלא ניחא ליה, מותר.

## יד. לא חטאת, לא עווית ולא פשעת...

פעם היה בארץ יהודי אחד חשוב ממקסיקו שהתארח באיזה מלון. והוא סיפר לי, שביום שבת בצהריים הוא הלך להתפנות בלובי של המלון, וכשנכנס התחיל לרדת שם מים באופן אוטומטי, יש שם עין אלקטרונית שמזהה שמישהו נכנס. והוא חשב לעצמו, הרי אם אלך המים ייפסקו, האם מותר לזוז משם? או שהוא צריך להישאר... כשהוא סיפר לי את זה צחקתי, אמרתי לו תגיד את האמת, מה עשית? ואז הוא אמר לי: הרב, חטאתי, עוויתי, פשעתי, וכי מה אתה רוצה שאעשה? שאני אשאר בשירותים כל השבת? אבל אני אמרתי לו: לא חטאת, לא עווית ולא פשעת! וזו מאותה הסיבה שאמרנו קודם להתיר, שהרי כשהוא יוצא מהשירותים - לא איכפת לו שהמים ירדו, זה פסיק רישיה דלא ניחא ליה בדרבנן, כיון שגם הפעולה החשמלית הזאת היא ודאי דרבנן. אבל כמובן שלכתחילה לא עושים דבר כזה. לכן אני מיד התקשרתי לרבנות ירושלים, וסיפרתי להם שבמלון פלוני יש בעיה כזאת, וצריכים לדאוג שזה לא יהיה אוטומטי שם, וכך היה, הם מיד סידרו את זה.

בדומה לכך יש בתי מלון שבברז של המים יש עין אלקטרונית כדי שירד מים, בבתי מלון כאלו צריך לדאוג לפחות לאורחים הדתיים, שיהיה להם ברז רגיל ונורמלי שיוכלו להשתמש בו בלי שום פעולה חשמלית בשבת.

## טו. לומר לגוי ללחוץ על הקוד החשמלי בכניסה לבנין

יש שאלה מצויה בחו"ל, בפאריז שבצרפת נתקלתי בזה בכמה מקומות, אנשים מתגוררים בבתים משותפים, בבניינים שיש בהם הרבה קומות, ובכניסה יש קוד חשמלי כדי להיכנס לבנין. ובפאריז מישוה סיפר לי, שהיתה משפחה של יהודים שדרשו לעשות קוד מכני שאין בו שום פעולה חשמלית, והשכנים הגויים התנגדו והם ניצחו בבית משפט. וההלכה בזה, שגם בזה מותר לומר לגוי שילחץ על הכפתורים ויפתח את זה בשבת.

## טז. שומר גוי שפותח את הדלת עבור היהודי

אותו הדבר ראיתי בכמה מקומות, שיש להם שומר בבנין שיושב בתוך איזה בית קטן, וכשהדיירים מתקבלים והוא רואה ומכיר אותם - לוחץ על הכפתור והדלת נפתחת, ואם הוא לא מכיר הוא לא יפתח, וזה נועד לביטחון. במצב כזה הרי פתיחת הדלת זה שבות דשבות במקום צורך גדול, וכמו שאמרנו לגבי הדוגמאות של חדר במלון. אבל כאן יש גם סיבה נוספת להיתר, שהרי מצידי שהגוי יקום ויפתח את הדלת עבורי, ומה שהוא לוחץ על הכפתור בכדי לפתוח את הדלת הוא כדי שלא יצטרך לקום ולפתוח, ממילא זה אדעתא דנפשיה. הוא עושה זאת עבור עצמו, שלא תהיה לו טירחא.

## יז. עליה במעלית המופעלת על ידי גוי

יש נושא שהוא מאוד מצוי, שיש מקומות שיש בניינים גבוהים מאוד, כגון בתי מלון וכי"ב, ואין בהם מעלית שבת. ואנשים חושבים שמותר לומר לגוי שילחץ על הכפתור של המעלית, או אם הגוי בלאו הכי כבר עולה במעלית - שמותר להיכנס איתו ביחד. אבל זה פשוט לא נכון. ואסביר. הנה כל ההיתר של שבות דשבות במקום מצווה או במקום צורך, הוא רק כשהיהודי אינו עושה שום פעולה של יצירת זרם חשמלי, ומי שעשה את זה - הוא אף ורק הגוי. והנה במעלית, מצד אחד אין שום ספק שאין כאן מלאכה דאורייתא, אין כאן זרם חשמלי שגורם שיהיה חוט מתלהט כמו אש, זה מנוע. ואפילו המנורה שנמצאת בכפתור שמזמין את המעלית היא לד ואינה מתחממת. וכל הבעיה בעליה במעלית היא של היהודי העולה בה, משום שבמעלית רגילה ישנן שתי בעיות מרכזיות לגבי שבת: האחת, שהכוח החשמלי שמוליך את המעלית הוא תלוי במשקל שיש בתוכה. כלומר שאם המעלית ריקה, הרי שהכח החשמלי יהיה הרבה פחות מאשר כשיש בתוכה בני אדם. וכמה שיש יותר בני אדם בתוך המעלית זה מחשב מהר את המשקל ועל פיו מופעלת עוצמה חשמלית יתרה.

הבעיה השניה היא הדלת, פעם היתה עין אלקטרונית כזאת כשנכנסים ויוצאים. היום ברוב המעליות זה כמעט לא קיים. אבל עדיין הרי כשהאדם נכנס הדלת לא נסגרת עליו, היא חוזרת אחורה, הרי שהוא עושה פעולה חשמלית בעצם היכנסו למעלית.

ויש עוד הרבה בעיות אחרות, אבל אלו שתי הבעיות המרכזיות שיש במעלית המופעלת על ידי גוי.

## יח. מעלית שבת

מה שעושים הוא מעלית שבת. שיש בה מעלית שבת שני דברים: האחד, שהמנוע החשמלי של המעלית עובד באותה כמות חשמל בין אם המעלית ריקה ובין אם יש בה כמה בני אדם. וממילא הכניסה לתוך המעלית לא מפעילה יותר כוח. ואגם אם כן זה כמה גרמות. ואם אדם רוצה מעלית שבת חשמלית כשרה למהדרין זה לא על ידי גרמא של גרמא, אלא סוג כזה שכמות הנוסעים במעלית אינו מעלה או מוריד בפעולה החשמלית.

דבר שני, לפני שהדלת נסגרת המעלית משמיעה צפצוף. ואנשים יודעים שברגע שמתחיל להשמיע את הצפצוף הדלת עומדת להיסגר ויש להתרחק מהדלת. אם יש מעלית שבת - היינו שיש בה את שני הדברים הללו, ומותר להשתמש בה בשבת.

נחזור לנושא שדיברנו, שבות דשבות במקום צורך גדול. פעם קיבלתי שאלה מעניינת מצרפת. ששם בזמן הקורונה שהיה אסור לצאת מהבית, עשו חוק, שאם הולך לאיזשהו 'מועדון' - שאנשים לא ישתגעו... - היה מותר ללכת לשם, או שהולך לסיבות מסוימות שמותר ללכת אליהם, אבל כדי שכל אחד לא ימכור סיפורים לשוטרים, היה צריך לפני שיוצאים להנפיק איזה אישור מיוחד על דף ובו כתוב שעת היציאה, ואם שוטר עוצר אותו היה יכול לבדוק, מאין באת ולאן אתה הולך, ולמי אלה לפניך... והנה, היהודים רצו ללכת לבית הכנסת, [ - הם קראו לו 'מועדון'...] והיו מכינים מיום שיש את המסמך הזה והיו כותבים בו את השעה שבו היו אמורים לצאת. והתעוררה שאלה האם מותר לטלטל את הדף הזה בשבת.

ואני התרתי להם, כי צריך לדעת שיש הרבה פוסקים שסוברים שבזמן הזה אין לנו רשות הרבים, והכל זה דרבנן (ובאה ש"ת יביע אומר ח"ט חלו"ח סימן ג). אבל כמובן שלא התרתי להם לקחת את המסמך הזה ביד, אלא בתוך הגרב וכי"ב, שזה נקרא טלטול בשינוי שהוא אסור מדרבנן. וממילא יש כאן שבות דשבות - שהרי רשות הרבים זה דרבנן, ומטלטל בשינוי - על ידי ישראל. ועוד יש להוסיף, שרוב הראשונים סוברים, שאם אדם יצא מרשות היחיד לרשות היחיד אחרת דרך רשות הרבים, הוא לא עוצר בדרך, זה גם כן מדרבנן. לכן הוריתי להם גם שלא יעצרו בדרך.

האמת, שהשאלה הזו היא איננה חדשה מתקופת הקורונה, אלא קודם לכן, לפני כ-100 שנה ויותר היו מקומות שהיה אסור להסתובב בלי תעודת זהות. והיו יהודים ששאלו כמה מגדולי הפוסקים האם מותר לקחת את התעודה ולהניח אותה בתוך הגרב ולטלטל אותה בשבת. כדי שאם יתפוס אותם שוטר הוא יוכל להראות לו את התעודה. וכמעט כל הפוסקים שהיו לפני מאה שנה התירו את זה. ולאור זאת, אני גם כן התרתי.

#### כב. אמירה לגוי לטלטל במקום שאין בו עירוב

למה אני מספר את זה? כי השאלה הזאת יכולה להיות לגבי אמירה לגוי. למשל, אם בצד השני של הרחוב גר החבר שלי, ואני רוצה ביום שבת לשלוח את הגוי שיביא לו עוגת יום הולדת. אני רוצה לעשות לו הפתעה. והגוי מטלטל את העוגה במקום שאין בו עירוב, האם מותר לעשות כן או לא. הנושא הזה הוא מחלוקת גדולה בפוסקים. אני כתבתי על זה בספר שלי על אמירה לגוי על דברי השלחן ערוך (סימן שכה סעיף י) באריכות. והמסקנה שזה אסור. למרות שכאן יש שלושה שבותים: א. אמירה לגוי. ב. שיש אומרים שאין לנו רשות הרבים בזמן הזה. ג. שזה מרשות היחיד לרשות היחיד דרך רשות הרבים. דהיינו שאני אומר לגוי שייך ברציפות, ולא יעצור בדרכו. בכל זאת, בדבר כזה הוא אינו נקרא צורך גדול. אכן אם למשל אין לי חמין, או יין לקידוש או לחם משנה, דברים בסיסיים שהם צורך הסעודה ממש, יהיה מותר לומר לגוי במקרה הזה להעביר. אבל אם זה לא כל כך מקום צורך, רק שתהיה עוגת יום הולדת - אסור. אפשר לומר 'היום יום הולדת' גם בלילה ולאכול עוגה... ולא להתיר להעביר על ידי גוי. וכן הוא הדבר אם רוצה לשלוח לו איזה בקבוק יין או ויסקי וכי"ב, הסעודה יכולה להתקיים יפה מאוד גם בלי הדברים הללו. אבל כאמור, אם אין לו תבשיל חם או אין לו לחם משנה או יין לקידוש, בזה אפשר יהיה להקל גם באמירה לגוי מרשות היחיד לרשות היחיד דרך רשות הרבים, ושלא יעצור בדרך. ולמעשה גם אם הוא עצר על דעת עצמו - זה כבר נקרא אדעתיה דנפשיה.

#### כג. מי שבירך

**אני מברך את כל המאזינים לרדיו 'קול ברמה' שמשתתפים איתנו בשיעור, ואת כל המשתתפים כאן בבית המדרש, יהי רצון שבכל אשר תפנו תשכילו ותצליחו, תעלו מעלה מעלה בתורה ויראת שמים, זרע קודש של קיימא וכל מילי דמיטב. ואנחנו שולחים מכאן ברכה גם כן לכל חיילי הצבא, שהקדוש ברוך הוא ישמור עליהם, ואת כל החטופים שנוכה בעו"ה בקרוב שכולם יחזרו לביתם בבריאות טובה, ואריכות ימים ושנים, ושובע שמחות. אמן כן יהי רצון.**

אני זוכר שהייתי עם אאמו"ר מרן זצוק"ל והגאון רבי בן ציון אבא שאלו זצוק"ל בפנמה. זה היה בשנת תשנ"ד, כמה חודשים לפני שאמא ע"ה וגם רעייתו של חכם בן ציון ע"ה הלכו לעולמן בהפרש של שבועיים. ושתייהן הצטרפו איתנו לנסיעה. ושהינו שם בשבת בבית מלון, והחדרים היו בקומה העשירית. אמנם בהתחלה ביקשנו שביום שישי יורידו אותנו לקומה נמוכה יותר, אבל לצערנו הם לא עשו את זה, הגויים שכחו, והם נשארו בקומה העשירית.

בליל שבת, אכלנו בביתו של הרב הרב ציון לוי ע"ה, ולאחריה חזרנו ברגל למלון שהיה לא רחוק משם. כשהגענו למלון, אאמו"ר מרן זצוק"ל וגם חכם בן ציון, התיירו לנשותיהם שהיו ממש חלשות וחולות - לעלות במעלית באופן שהגוי ילחץ על הכפתור. לא הייתה שום בריה אחרת.

אבל אאמו"ר מרן זצוק"ל בעצמו, שכבר לא היה כל כך צעיר, הוא היה כבר למעלה מגיל 70, וחכם בן ציון שהיה משותק חלקית וחולה מאוד, הם התעקשו שהם לא מוכנים לעלות במעלית והם עלו ברגל עשר קומות! הם עלו לאט לאט ודיברו דברי תורה, קומה ועוד קומה, משהו הלך והביא להם כיסאות, ובכל קומה ישבו ונחו מעט, זה לקח להם הרבה זמן עד שהצליחו להגיע לקומה העשירית, לחדרים שלהם. אבל בשום פנים ואופן לא הסכימו לעלות במעלית על ידי גוי.

לנשים הם התיירו, כי זה נקרא צורך חולה שאין בו סכנה, שבוודאי גם בחולה שאין בו סכנה יש מתירים אפילו דרבנן. אבל לגבי עצמם, חכם בן ציון שבוודאי היה בגדר של חולה במצבו, ובכל זאת הוא לא הסכים להקל על עצמו בשום אופן! ולמרות שזה לקח להם הרבה זמן עד שהם עלו למעלה לחדר.

מזה נלמד, כמה צריך להיזהר כשמתארחים בבית מלון בשבת, לעשות מאמץ גדול להשיג חדר בקומה נמוכה, ואם אי אפשר - שיעלה ברגל. ככה צריך לעשות. כמו כן יש אנשים בחוץ לארץ שגרים בבניינים רבי קומות, ובכמה מקומות ראיתי שהם באמת דואגים שאחת מהמעליות שיש בבניין תהיה מעלית שבת. כנראה שהם משלמים לגויים עבור כך. אבל אם זה לא מעלית שבת, אפשר לעלות על ידי גוי רק בדוחק גדול של מקום חולי או אדם זקן, ומלכתחילה, אדם זקן שלא יגור בקומה 20 ויחפש היתרים לעלות במעלית על ידי גוי, אלא ינסה למצוא דירה אחרת.

#### כד. עובדין דחול

אני זוכר שפעם אאמו"ר מרן זצוק"ל היה בסאו פאולו בברזיל, וניגש אליו יהודי שגר רחוק מאוד מבית הכנסת, ושאל את אאמו"ר מרן זצוק"ל אם מותר לו לנסוע ברכבת בשבת. שהרי הוא לא עושה כלום, יש לו מלווה גוי שמשלם עבורו, ואם צריך הוא אפילו לא צריך את הגוי, כי כולם מכירים אותו והוא יכול לעלות בלי לשלם. ובוודאי שלא תיגרם שום תוספת חשמל בפעולת הרכבת אם רק אדם אחד נוסף עליה. וכמו כן היא נוסעת בתוך העיר ואין בעיה של תחום שבת.

אאמו"ר מרן זצוק"ל אמר לו שאכן הוא צודק לכאורה, אבל יש פה עובדין דחול. מה זה יהודי נוסע ברכבת בשבת?! אפילו שהכל מופעל על ידי גויים, בשום פנים ואופן אסור. ואז הוא אמר: כבוד הרב, אם אתה אומר לי שאסור, המשמעות היא שאני צריך להתפלל בבית בשבת!... אבל אאמו"ר השיב לו, למה אתה צריך להתפלל בבית? תקנה בית באזור של היהודים!

היהודי לא ויתר: "תראה איזו וילה יש לי! ואילו באזור של היהודים כולם גרים בדירות בקומות, ואני רוצה וילה! ואאמו"ר ענה לו: אדרבא, תקנה דירה בשביל שבת! יש לך ברוך השם הרבה כסף, יש לך וילה יפה ותקנה גם דירה, ובשבת תלך לדירה שלך! אבל לומר שהוא פטור מללכת לבית הכנסת, כי אין לו בית כנסת בסביבה, והרב אסר עליי לנסוע ברכבת, בשום פנים ואופן לא!

אאמו"ר מרן זצוק"ל לא רצה בשום אופן להתיר לו לנסוע ברכבת, אפילו שזה רק לצורך מצווה, אסור. כי זה עובדין דחול, זה פרסיה לעשות דבר כזה, וזה לא בא בחשבון.